

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (autonomía municipal, vecinos, órganos complementarios, competencias del Pleno, régimen de Cabildos y responsabilidad). Después repasa las reglas en las secciones. Finalmente, confirma el texto y el sentido en la norma original revisando los artículos indicados en cada bloque.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Municipios y vecinos en la organización local	a1, a15	Define a los municipios como entidad básica de participación ciudadana y fija que los inscritos en el Padrón municipal son vecinos.
Órganos complementarios en la organización municipal	a20	Permite a los municipios establecer y regular otros órganos complementarios mediante reglamentos orgánicos, conforme al marco legal indicado.
Pleno: aprobación de plantilla y retribuciones complementarias fijas y periódicas	a33	Atribuye al Pleno competencias concretas: aprobación de la plantilla, RPT y cuantía de complementos fijos y periódicos, además de personal eventual.
Cabildos Insulares Canarios y régimen supletorio	a41	Establece el gobierno y representación de cada isla mediante normas específicas y supletoriedad respecto a Diputaciones, con respeto al Estatuto de Autonomía.
Responsabilidad de las entidades locales por daños	a54	Regla de responsabilidad directa: las entidades locales responden de los daños y perjuicios causados a particulares en sus bienes y derechos.
Reducción de costes efectivos: informe preceptivo autonómico (tutela financiera)	a26	Para reducir costes, el Ministerio decide sobre la propuesta, que debe contar con informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si ejerce tutela financiera.

3. Municipios y vecinos: base territorial y participación ciudadana (arts. a1, a15)

Municipio como entidad básica

- El municipio es entidad básica de la organización territorial del Estado.
- Actúa como cauce inmediato de participación ciudadana en asuntos públicos.

Vecinos y Padrón municipal

- Son vecinos del municipio los inscritos en el Padrón municipal.
- La condición de vecino se vincula directamente al Padrón municipal.

4. Organización municipal: órganos complementarios por reglamentos orgánicos (arts. a20)

Potestad para crear órganos complementarios

- Los propios municipios, en reglamentos orgánicos, pueden establecer y regular otros órganos complementarios.
- La regulación debe respetar el marco previsto en el mismo artículo y en las leyes autonómicas.

Conformidad con el marco legal autonómico

- La habilitación se entiende sin perjuicio de las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.
- El diseño de órganos complementarios exige conformidad con ese marco.

5. Competencias del Pleno: plantilla, RPT y retribuciones complementarias fijas y periódicas (arts. a33)

Aprobaciones y determinaciones de personal

- Corresponde en todo caso al Pleno aprobar la plantilla de personal.
- El Pleno aprueba la relación de puestos de trabajo y fija la cuantía de complementos fijos y periódicos.

Personal eventual

- El Pleno fija el número y régimen del personal eventual.
- Estas materias se incluyen como competencia plenaria en todo caso.

6. Cabildos Insulares Canarios: gobierno insular y supletoriedad (arts. a41)

Régimen de gobierno y representación

- Los Cabildos son órganos de gobierno, administración y representación de cada isla.
- Se rigen por normas específicas contenidas en una disposición adicional de la ley.

Normas supletorias y respeto al Estatuto de Autonomía

- Supletoriamente se aplican normas de organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales.
- La aplicación supletoria asume competencias de Diputaciones sin perjuicio del Estatuto de Autonomía de Canarias.

7. Responsabilidad por daños y perjuicios en bienes y derechos (arts. a54)

Regla de responsabilidad directa

- Las entidades locales responden directamente de daños y perjuicios a particulares.
- La responsabilidad se proyecta sobre bienes y derechos.

8. Reducción de costes efectivos: decisión del Ministerio e informe autonómico preceptivo (arts. a26)

Decisión sobre la propuesta

- Para reducir costes efectivos de los servicios, el Ministerio decide sobre la propuesta formulada.
- La propuesta debe incluir el informe preceptivo cuando aplique.

Supuesto: tutela financiera ejercida por la Comunidad Autónoma

- El informe preceptivo lo emite la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.
- La exigencia del informe se condiciona a ese supuesto de tutela financiera.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Para el estudio, prioriza: (1) definir municipio y vecino, (2) entender la creación de órganos complementarios por reglamentos orgánicos, (3) recordar las competencias del Pleno sobre personal y retribuciones, y (4) no perder de vista la responsabilidad directa y el régimen de los Cabildos. Revisa siempre la literalidad en los artículos citados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.